

1500250-02.2021.8.26.0558

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: VINICIUS NUNES ABBUD
Comarca: Urupês
Foro: Foro de Urupês
Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... o envolvimento de Márcio com o tráfico de drogas, bem como que ele utilizava as armas para ameaçar pessoas que compareciam na residência.

O acusado, ouvido em juízo, confessou que possuía as armas e munições apreendidas em sua residência, bem como que utilizava as armas para caçar.

Ao final da instrução criminal é incontroversa a localização das armas e munições na residência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Urupês

Foro de Urupês

Vara Única

Praça Jardim Bela Vista, s/n, Urupes - SP - cep 15850-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500250-02.2021.8.26.0558 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500250-02.2021.8.26.0558

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO DA SILVA LISBOA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS NUNES ABBUD

Processo nº 1500250-02.2021.8.26.0558

Vistos.

MÁRCIO DA SILVA LISBOA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 12, da Lei n. 10.826/03, porque em 02 de junho de 2021, por volta das 15h30min, na Avenida Joaquim Sampaio, 589, no município de Sales e Comarca de Urupês, possuía, no interior de sua residência, armas de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia teve por base o Inquérito Policial e foi recebida no dia 05 de julho de 2021 (fl. 130).

F.A. às fls. 39/45 certidão cartorária às fls. 46/50.

Citado pessoalmente (fl. 138), o réu apresentou resposta escrita à acusação (fl. 142), que foi devidamente apreciada (fl. 149).

Ao longo da instrução, foram ouvidas as testemunhas tempestivamente arroladas, seguindo-se o interrogatório do denunciado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, por considerar

provadas autoria e materialidade. A Defesa, por sua vez, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e pela compensação da atenuante com a agravante da reincidência. Além disso, requereu o direito de recorrer em liberdade. É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidade a ser declarada ou vício a ser sanado.

A mingua de preliminares, passo diretamente ao exame do mérito da causa, constatando que a materialidade foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo pericial (fls. 116/121), bem como pela prova oral colhida na fase processual.

A autoria é certa e indubitosa.

A testemunha Adamis Aparecido Ognibene, policial militar, disse que estavam em serviço quando foram acionados para cumprir um mandado de busca e apreensão na residência de Márcio, acompanhados da polícia civil. Na residência foram encontradas as duas armas, acompanhadas das munições. Na oportunidade o réu afirmou que utilizava as armas para caçar. Informou que haviam diversas denúncias indicando o envolvimento de Márcio com o tráfico de drogas, bem como que ele utilizava as armas para ameaçar pessoas que compareciam na residência.

O acusado, ouvido em juízo, confessou que possuía as armas e munições apreendidas em sua residência, bem como que utilizava as armas para caçar.

Ao final da instrução criminal é incontroversa a localização das armas e munições na residência do acusado, conforme descrito no auto de exibição e apreensão de fls. 13/14.

Além disso, o réu não apresentou nenhum documento referente as armas e, em seu interrogatório, afirmou ter conhecimento que as armas e munições estavam irregulares, pois não possuíam registro.

As armas de fogo apreendidas e as munições foram examinadas e o laudo pericial (fls. 116/121) indicou que seus mecanismos de disparos atuavam eficientemente, bem como que os cartuchos que acompanhavam as armas foram deflagrados e mostravam-se aptos ao fim a que se destinavam.

Desse modo, avaliadas as teses debatidas entre as partes, comprovadas autoria e materialidade e não incidindo causa de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação do acusado nas sanções contidas no artigo 12, da Lei n.

10.826/03.

Passo a dosar a pena, considerando o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal.

Para fixação da pena-base, deve ser levada em consideração a inteligência do artigo 59, do Código Penal. Nesse mister, a análise dos autos mostra que o denunciado ostenta antecedentes criminais (fls. 47/48). Por outro lado, as circunstâncias do crime são graves e extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, em razão da expressiva quantidade de munições apreendidas na posse do acusado (163 cartuchos calibre 22 e 06 cartuchos calibre 38). Assim, considerando os antecedentes do réu e as circunstâncias do crime, fixo a pena base em 1/3 acima do mínimo legal em um ano e quatro meses de detenção e pagamento de 13 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), bem como a agravante da multirreincidência (art. 61, I, do Código Penal), firmada com base na certidão de fls. 46/50.

Alterando entendimento anteriormente encampado, passo a reputar viável a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, pois a atenuante pode refletir aspecto positivo sobre a personalidade do agente, caracterizando circunstância preponderante em relação à reincidência, consoante dicção do artigo 67, do Código Penal.

No entanto, no caso dos autos, não se trata de simples reincidência, uma vez que o réu é multirreincidente e, portanto, a agravante deve preponderar sobre a circunstância atenuante.

Recentemente a questão foi analisada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se firmou posição consonante com a ora adotada.

Veja-se:

Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.

Assim, feitas tais considerações, compenso parcialmente a circunstância agravante com a circunstância atenuante e, considerando a preponderância da multirreincidência, majoro a pena em 1/6 obtendo o total de um ano, seis meses e vinte dias de detenção e pagamento de 15 dias-multa.

Nada havendo a ser considerado na terceira etapa, torno definitiva a pena até aqui calculada.

Inexistindo nos autos elementos que forneçam parâmetros seguros para a aferição da condição econômica do réu, fica o valor do dia-multa fixado no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 49 § 1º do Código Penal.

A reincidência e os maus antecedentes inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (artigo 44, II, do Código Penal), bem como a suspensão condicional da pena (artigo 77, I, do Código Penal).

À vista dos referidos fatores, o regime inicial será o semiaberto, nos termos do artigo 33, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o fazendo para CONDENAR o réu MÁRCIO DA SILVA LISBOA, RG nº 40.297.237/SP, filho de Juvenal da Silva Lisboa e Maria de Lourdes Teixeira Lisboa, nascido em 27 de maio de 1983, natural de Sales, estado de São Paulo, qualificado nos autos (fl. 06), ao cumprimento de pena de um ano, seis meses e vinte dias de detenção em regime inicial semiaberto e pagamento de 15 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

A multa deverá ser paga em dez dias, a contar do trânsito em julgado, nos termos do artigo 50 do Código Penal, observada a disposição constante do artigo 49, § 2º, do mesmo Codex.

Insubsistentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, salvo se estiver preso por outro processo.

Deixo de adotar a providência determinada pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, porque o delito praticado não possui vítima certa.

Não incidem os efeitos da condenação previstos no artigo 92, do Código Penal, dada a natureza da infração penal praticada.

Custas na forma da Lei (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/03).

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto perdurarem os efeitos da condenação, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e expeça-se o necessário para o cumprimento definitivo das penas impostas, realizando-se as anotações e comunicações de praxe, tudo de acordo com as NSCGJ (notadamente com os artigos 393 a 400, do capítulo IV, seção XI, subseção V, Tomo I; do artigo 468, do capítulo IV, seção XX, subseção I, Tomo I; e do artigo 479, do capítulo IV, seção X, subseção III, Tomo I).

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral de Justiça.

Intime-se e Cumpra-se.

Urupes, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA